

חוק זכויות הסטודנט



2021 במאי Exported from Wikisource on 8

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז, 320; תשס"ט, 75; תש"ע, 424, 632; תשע"א, 1117; תשע"ו, 612,
1206; תשע"ח, 829.

תוכן עניינים

פרק א':	פרק ג'2:
פרשנות	התאמות
פרק ב':	עקב טיפולי
עקרונות יסוד	פוריות,
פרק ג': רישום	היריון, לידה,
ללימודים,	אימוץ או
קבלה	קבלת ילד
למוסדות	כהורה מיועד
והוראות	או כהורה
לענין לימודים	במשפחה
פרק ג'1:	אומנה
התאמות	פרק ד': אגודת
לסטודנטים	הסטודנטים
המשרתים	במוסד
בשירות	פרק ד'1: ארגון
מילואים	הסטודנטים
	הארצי היציג

הלאומי
פרק ו': הוראות
שונות

פרק ה': נציב
קבילות
סטודנטים
פרק ה' 1: יום
הסטודנט

פרק א': פרשנות

1. בחוק זה –

הגדרות [תיקון]:
תש"ע-2, תשע"ד-2]

”אגודת סטודנטים” – גוף הנבחר על ידי
סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד';
”ארגון הסטודנטים היציג” – תאגיד שהוכר
לפי סעיף 21א;

”המועצה להשכלה גבוהה” – המועצה
להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק
המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה
להשכלה גבוהה);

”מוסד” – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9
לחוק המועצה להשכלה
גבוהה;

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או
אישור לפי סעיף 21א לחוק
המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק
הוכר לפי סעיף 28א לחוק

המועצה להשכלה גבוהה;

(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(5) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;

(6) מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;

(7) מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (1) עד (6);

(8) מוסד לאמנות;

”מוסד לאמנות” – מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (4) להגדרה ”מוסד“, ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:

(1)

לומדים בו למעלה מ-200
תלמידים, מספר שנות
הלימודים הנהוג בו הוא שלוש
לפחות, מספר שעות הלימוד
הכולל הנהוג בכל שנות
הלימודים בו הוא 1,680
לפחות ומספר השעות הנהוג
בכל יום לימודים הוא ארבע
לפחות;

(2) לומדים בו בין 70 ל-200
תלמידים, מספר שנות
הלימודים הנהוג בו הוא שלוש
לפחות, מספר שעות הלימוד
הכולל הנהוג בכל שנות
הלימודים בו הוא 1,680
לפחות ומספר השעות הנהוג
בכל יום לימודים הוא ארבע
לפחות;

(3) הוא מוסד שמתקיימים בו
התנאים שנקבעו לפי סעיף
24(ב)(1);

”מוסד להשכלה גבוהה” – מוסד המנוי
בפסקאות (1) עד (4) להגדרה
”מוסד”;

”מועמד” – מועמד לקבלה ללימודים
במוסד;

”סטודנט” – תלמיד הלומד במוסד;

”רישום ללימודים” – בקשה של מועמד
להתקבל ללימודים במוסד;
”השר” – שר החינוך.

פרק ב': עקרונות יסוד

2. מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות
לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל
לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות
לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות
החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון
הזדמנויות בהשכלה גבוהה.

מטרה

3. לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות
לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים
במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה
והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק
זה.

הזכות
להשכלה
גבוהה

4. (א) מוסד לא יפלה מועמדים או
סטודנטים מטעמים עדתיים או
מטעמי ארץ המוצא שלהם או של
הוריהם, רקעם החברתי-כלכלי או
מטעמים של דת, לאום, מין או מקום
מגורים, בכל אחד מאלה:

איסור הפליה

(1) רישום ללימודים וקבלה
למוסד;

(2) קבלה לתחומי לימוד;

(3) קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.

(ב) לא יראו הפליה לפי סעיף קטן (א) בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).

(ג) טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע על אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיות מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).

5. בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות

חופש הביטוי
של סטודנטים

או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

6.לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.

חופש
ההתארגנות
של סטודנטים

7.מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב' עד ה'.

מימוש זכויות

8. (א) מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, וכן הוראות שקבע לפי סעיפים 19א ו-19ב, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.

פרסום הוראות
החוק [תיקון]:
תשס"ט, תשע"א]

(ב) ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את עיקריו של חוק זה.

פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות

והוראות לענין לימודים

תנאי קבלה

9. (א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסיה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי-כלכלי.

דמי רישום

10. הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.

פורסמו תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), התש"ע-2010, לפיהן סכום דמי הרישום יעודכן לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר של כל שנה, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

לעומת מדד אוקטובר של השנה הקודמת, וזאת החל
בשנת 2007.

11(א) מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת
המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר
הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים
להקבלה למוסד, בכפוף להוראות
סעיף 4(ג).

מסירת מידע
על ידי מועמד

12(ב) מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים
ובנתונים האמורים בסעיף קטן (א),
מלבד השימוש הנדרש בתהליך
קבלתו של המועמד למוסד או
שימוש אחר שהמועמד נתן לו את
הסכמתו.

13מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים
שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות
ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים
ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.

זכות בחירה של
תחום לימודים

14מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין
זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד
תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט
לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה (בחוק
זה – תעודת סטודנט).

תעודת סטודנט

15מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי
אמות מידה שיובאו לידיעת כלל
הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו
מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות
לחלוקת מלגות סיוע על בסיס

מלגות

חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה אחרות.

בחינות ועבודות
[תיקון: תשע"ח]

15(א) מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים (בסעיף זה – בחינה) סמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.

(ב) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.

(1ב) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על סטודנט לתואר שני, למעט לענין בחינה הנערכת לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.

(ג) מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים

שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.

(ד) סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שעין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.

16סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.

זכות להשעיית
הלימודים

17מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה – עבירות משמעת).

כללי התנהגות
ותקנון משמעת

18מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.

ועדת משמעת
וועדת ערעורים

19.

הליכים
משמעותיים,
זכות טיעון
וזכות ערעור

(א) ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט שענינו נדון לפניו, אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע בלא הצדק סביר.

(ב) לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים.

פרק ג' 1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

[תיקון: תשס"ט]

19(א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי כללים

התאמות
לסטודנטים
המשרתים
בשירות
מילואים [תיקון:
תשס"ט]

שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב–2012 (ק"ת תשע"ב, 1501).

(ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:

(1) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;

(2) זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;

(3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות

מילואים בסמוך לפני מועד
הגשתה, בהתחשב במהות
ובהיקף העבודה;

(4) השלמת חומר ומטלות בקורס
לסטודנט שעקב שירות
מילואים נבצר ממנו להשתתף
בלימודים, בהתאם למהות
הקורס ובתיאום עם המרצה;

(5) היעדרות מבחינה עקב שירות
מילואים, בקורס שהשלמתו
נדרשת ללימודים בשנות
הלימודים הבאות לתואר,
לקורס אחר או לתואר
מתקדם;

(6) רישום מוקדם לקורסים של
סטודנט האמור לשרות שירות
מילואים במועדי הרישום
הרגילים;

(7) קביעת גורם במוסד שירכז את
הטיפול בהתאמות שנקבעו
לפי סעיף זה.

פרק ג'2: התאמות עקב טיפול פוריות, היריון, לידה,

[תיקון: תשע"א]

אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה

19(א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

(ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה (5) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב–2012 (ק"ת תשע"ב, 1081).

התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה [תיקון: תשע"א, תשע"ו]

(ג) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) ובכלל זה –

(1) היעדרות לצורך שמירת היריון;

(2) היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין־ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981;

(3) היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

(ד) ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:

(1) בחינה במועד מיוחד;

(2) דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות

בקורס, לרבות בהתחשב
במהותם ובהיקפם, בתיאום
עם המרצה;

(3) קביעת גורם במוסד שירכז את
הטיפול בהתאמות שנקבעו
לפי סעיף זה.

(ה) בסעיף זה –

”הורה במשפחת אומנה” – הורה
במשפחת אומנה כהגדרתה
בחוק אומנה לילדים,
התשע”ו–2016;

”הורה מיועד” – כהגדרתו בחוק
הסכמים לנשיאת עוברים
(אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ”ו–1996.

פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד

20 מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת
הסטודנטים במוסד במועד שייקבע,
בתיאום עם הנהלת המוסד.

בחירות לאגודת
הסטודנטים

21 אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון
אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל
הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעין במשרדי
אגודת הסטודנטים.

תקנון אגודת
הסטודנטים

פרק ד'1: ארגון הסטודנטים הארצי היציג

21(א) עמותה או חברה לתועלת הציבור
שמתקיימים בה שני אלה רשאית
להגיש בקשה להכיר בה כארגון
הסטודנטים היציג:

הכרה בארגון
סטודנטים
כארגון
הסטודנטים
הארצי היציג
[תיקון: תשע"ו-2]

(1) יותר ממחצית אגודות
הסטודנטים בכלל המוסדות
להשכלה גבוהה הן חברות או
בעלות מניות בה, לפי העניין
(בפרק זה – חברות);

(2) אגודות הסטודנטים כאמור
בפסקה (1) מייצגות יותר
ממחצית הסטודנטים
הלומדים בכלל המוסדות
להשכלה גבוהה.

(ב) תאגיד המבקש הכרה בו כארגון
הסטודנטים היציג רשאי להגיש
למועצה להשכלה גבוהה בקשה
להכרה כאמור, בחודש ינואר בכל
שנה; לבקשה יצורפו נתונים על
אגודות הסטודנטים שהן חברות
בתאגיד ועל מספר הסטודנטים שהן
מייצגות.

(ג)

המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין (בפרק זה – הרשם), רשאי להכיר במבקש הכרה כארגון הסטודנטים היציג, אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש ההכרה התנאים האמורים בסעיף קטן (א), וכן רשאי הוא שלא לחדש הכרה כאמור או לבטלה, אם הוכח להנחת דעתו כי לא מתקיימים בארגון התנאים האמורים בסעיף קטן (א) או כי הארגון אינו פועל בהתאם להוראות תקנונו כאמור בסעיף 21ז.

(ד) לא יסרב המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה לבקשת הכרה או חידוש הכרה לפי סעיף זה, ולא יבטל הכרה, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

(ה) לא יהיה אלא ארגון סטודנטים יציג אחד.

21ב. לי לגרוע מהוראות סעיף 8א לחוק העמותות, התש"ם–1980 (בחוק זה – חוק העמותות), ומהוראות סעיף 345ד לחוק החברות, התשנ"ט–1999 (בחוק זה – חוק החברות), בכל מסמך, שילוט או פרסום

שימוש בשם
ארגון
הסטודנטים
היציג [תיקון]:
[תשע"ו-2]

היוצא מטעמו, יציין ארגון הסטודנטים היציג, בצד שמו, את הסיומת "ארגון הסטודנטים הארצי היציג"; גוף שבוטלה הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג וכל גוף אחר שלא הוכר כאמור, לא יציג את עצמו, בכל דרך, כארגון הסטודנטים היציג.

21(א) ארגון הסטודנטים היציג ימסור למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מכל בקשה לאישור תקונו או לשינוי בתקון וממצאי בדיקה [תיקון: תשע"ו2]

מסירת עותקים מבקשה לאישור תקון או לשינוי בתקון וממצאי בדיקה [תיקון: תשע"ו2]

21(ב) ארגון הסטודנטים היציג יעביר למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מממצאי בדיקה שמסר לו הרשם בעקבות בדיקה שערך בעניין הארגון בהתאם לסמכויות הרשם לפי חוק העמותות או חוק החברות, לפי העניין.

21(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ארגון הסטודנטים היציג יקבל כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, כל אגודת סטודנטים שתבקש לעשות כן.

קבלה לארגון הסטודנטים היציג [תיקון: תשע"ו2]

21(ב) בארגון הסטודנטים היציג תהיה חברה בכל עת אגודת סטודנטים אחת בלבד ממוסד להשכלה גבוהה; ביקשו כמה אגודות סטודנטים מאותו מוסד להשכלה גבוהה

להתקבל לארגון, יקבל הארגון כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, את אגודת הסטודנטים המייצגת את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים באותו מוסד להשכלה גבוהה; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.

21(א)

ייצוג אגודות הסטודנטים בארגון הסטודנטים היציג ישקף את היחס בין מספר הסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שבו פועלת אותה אגודה ובין מספר הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה שאגודות הסטודנטים הפועלות בהם חברות בארגון; ייצוג כאמור יכול שיהיה באמצעות מתן זכויות הצבעה, או באמצעות קביעת מספר חברים או הקצאת מניות, לפי העניין; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.

(ב)

היחס כאמור בסעיף קטן (א) יחושב לפי נתונים בדבר מספר הסטודנטים שיהיו בידי ארגון הסטודנטים היציג ב־15 במאי בכל שנה.

(ג)

האסיפה הכללית של ארגון הסטודנטים היציג תבחר את יושב

זכויות אגודות
סטודנטים
בארגון
הסטודנטים
היציג ובחירת
יושב ראש
הארגון [תיקון:
תשע"ו-2]

ראש הארגון וסגנו בהתאם להליך
שייקבע בתקנון הארגון.

21. ארגון הסטודנטים היציג יהיה
בלתי־מפלגתי; מוסדותיו, פעיליו ונציגיו לא
יקבלו תמיכה מגורם מפלגתי, לא יהיו
תלויים בו ולא יתמכו בו כאמור, לא ייצגו
גורם כאמור ולא יפעלו בעבורו, במישרין
או בעקיפין.

אי־תלות
מפלגתית [תיקון:
תשע"ו-2]

21. תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים
היציג ייקבעו בתקנונו, ובהם, בין השאר –

תפקידיו
ומטרותיו של
ארגון
הסטודנטים
היציג [תיקון:
תשע"ו-2]

(1) ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות
המדינה, המועצה להשכלה גבוהה,
הרשויות המקומיות וכל אדם וגוף
אחר בישראל וגורמים בין־לאומיים
הנוגעים לעניין;

(2) פעילות לקידום ולרווחתם של כלל
הסטודנטים;

(3) קידום והגברה של מעורבות
סטודנטים בעניינים ציבוריים, לרבות
עניינים הנוגעים לאקדמיה, למדע,
לחברה, לתרבות ולכלכלה;

(4) קידום שיתוף הפעולה בין סטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה;

(5) פעילות נוספת על האמור
בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שרוב
פעילותו תהיה לקידום ולרווחתם
של כלל הסטודנטים.

21(א) המועצה להשכלה גבוהה, לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, תקבע את הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים היציג (בסעיף זה – תשלום לארגון), ואת אופן עדכון.

(ב) המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים הלומדים בהם את התשלום לארגון, בעבור ארגון הסטודנטים היציג.

(ג) תשלום לארגון ישמש לקידום ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה; ארגון הסטודנטים היציג יפרסם אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו, דוח על אופן ניצול התשלום לארגון.

(ד) ארגון הסטודנטים היציג יפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו.

פרק ה': נציב קבילות סטודנטים

בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.

[תיקון: תש"ע]

מטרת פרק
ה' 1 [תיקון: תש"ע]

יום הסטודנט
הלאומי [תיקון]:
[תש"ע]

25

- (1) בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;
- (2) בצה"ל – לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת פרק זה;
- (3) במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה;
- (4) בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.

פרק ו': הוראות שונות

22(א) על מוסד לאמנות כאמור בפסקה (2) להגדרה "מוסד לאמנות" יחולו הוראות סעיפים 3 עד 6, 8 עד 11, 13, 14 ו-17 בלבד, וסעיפים 18 ו-19 ייקראו לגביו כך:

- (1) בסעיף 18, בכותרת השוליים, המילים "וועדת ערעורים" – לא ייקראו, ובמקום האמור בו יבוא "מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות

תחולת הוראות על מוסד לאמנות [תיקון]: תש"ע-2

משמעת, ופרסם את הרכבה.”;

(2) בסעיף 19, בכותרת השוליים, המילים ”וזכות ערעור“, בסעיף קטן (א), המילים ”או ועדת ערעורים“ ובסעיף קטן (ב), המילים ”וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים“ – לא ייקראו.

23 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות [צ”ל: חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות], התשנ”ח–1998.

שמירת דינים

24(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות לענין מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

ביצוע ותקנות

[תיקון: תש”ע-2]

(1) (ב) שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לענין מוסדות לאמנות והוא רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות בענין תנאים שבהתקיימותם יראו מוסד

על-תיכוני או מסלול לימודים
 במוסד על-תיכוני בתחומי
 האמנות כמוסד לאמנות אף
 אם לא מתקיים בו תנאי
 מהתנאים המנויים בפסקה
 (2) להגדרה "מוסד לאמנות";
 (2) שר התרבות והספורט רשאי
 לקבוע בדרך האמורה
 בפסקה (1), הוראות לעניין
 אי-תחולתן או תחולתן
 בשינויים שיקבע של הוראות
 סעיפים 7 עד 22, כולן או
 חלקן, על מוסד לאמנות, או
 על סוגים של מוסדות
 לאמנות, אף בסטייה
 מהוראות סעיף 22ג.

25: הנוסח שולב בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
 התשי"ח-1958.

26: הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.

27(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26,
 ביום י"ח באלול התשס"ז 1)
 בספטמבר 2007).

תחילה

27(ב) תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ה
 לפקודת מס הכנסה, כנוסחם
 בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים
 את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או
 לתואר אקדמי שלישי ברפואה,

ברפואת שיניים או במסלול לימודים
ישיר לתואר שלישי, בשנת המס
2007.

התקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ז (29 במאי 2007).

אהוד	יולי	תמיר	דליה	דליה
אולמרט	שרת	איציק	איציק	איציק
ראש	החינוך	ממלאת	יושבת	ראש
הממשל	מקום	ראש	הכנסת	המדינה
ה	נשיא	המדינה		

אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Fuzzy

- אבנר
- ChrsiPK
- Rei-artur
- Zanimum

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)